

Type 5 – Modèle d'acte de Garantie plus

1. La soussignée ING Belgique

d'une part ;

et l'Etat belge, représenté par Monsieur Chris DE CLERCK, Chef du Département Comptabilité, gestionnaire des actifs de l'Administration Générale des Douanes et Accises (ci-après dénommée « l'Administration ») à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, agissant comme comptable de l'Administration Générale des Douanes et Accises,

d'autre part;

La caution déclare de se porter caution principale et solidaire envers l'Etat belge, jusqu'à concurrence maximum de (**Montant de la garantie**), pour le paiement des dettes dont la nature est prévue au point 2) découlant de déclarations en douane pour la mise en libre pratique et/ou la mise à la consommation qui sont introduites par (**Vos coordonnées**) (ci-après dénommé « le redevable ») agissant en qualité de représentant en douane, en représentation directe, pour un tiers (déclaration introduite au nom et pour le compte d'un tiers).

Il ressort de ce qui précède que la caution ne peut pas invoquer, pour échapper à un paiement en vertu du présent engagement, que le redevable n'est pas débiteur des sommes concernées.

2. Par le présent engagement, les dettes couvertes sont toutes les dettes qui découlent des déclarations en douane pour la mise en libre pratique et/ou à la consommation introduites par le redevable comme représentant en douane, en représentation directe d'un tiers, de nature suivante :
- a) droits de douane, droits antidumping, prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, droits complémentaires, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
 - b) accises, accises spéciales, cotisation à l'énergie, redevance de contrôle sur le fuel domestique, cotisation environnementale, taxe environnementale, cotisation d'emballage ;
 - c) taxe sur la valeur ajoutée ;
 - d) prélèvement, rétributions, intérêts de retard, redevabilités relatives aux marchandises qui font l'objet de la déclaration soumise, droits de contrôle sanitaire, taxe de séjour et droits de magasin et autres redevabilités quelconques,

pour lesquels l'Administration accorde un délai de paiement, conformément aux règlements, lois, arrêtés et instructions applicables.

3. Sur base du présent acte de garantie, la caution ne peut être appelée qu'au paiement des dettes telles qu'elles ont été calculées par l'Administration au plus tard lors de la clôture du procès-verbal de vérification de la déclaration concernée.
4. La caution s'engage à acquitter, à la première demande écrite de l'Administration, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable, les sommes dont le paiement est lié au présent acte.

Ce paiement devra être effectué dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Sur demande de la caution et pour toutes autres raisons valables ce délai de trente jours peut être prolongé par l'Administration. Les frais découlant de l'octroi de cette prolongation, et en particulier le taux d'intérêt, doivent être calculés de telle sorte que le montant soit équivalent au montant qui serait perçu sur le marché national monétaire et des capitaux.

5. La caution déclare formellement qu'elle renonce, en ce qui concerne le présent acte de garantie, à son droit d'invoquer le bénéfice de division et à son droit d'invoquer le bénéfice de discussion du débiteur principal et/ou d'un autre débiteur.

En outre, la caution déclare formellement, dans le cadre du présent acte de garantie, faire abandon de son droit d'invoquer l'article 2037 du Code Civil.

6. Cet engagement est valable à l'égard de dettes découlant des déclarations en douane qui ont été introduites par le redevable à partir de la date d'acceptation de cet engagement par le bureau de garantie.
7. Cet acte de garantie peut être résilié par la caution, soit par lettre recommandée adressée à l'Administration Générale des Douanes et Accises – Département Comptabilité – Service Cautions et Dépenses à 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 33, North Galaxy, Boîte 388, soit par lettre pourvue d'une signature électronique qualifiée envoyée par courriel à ce même département (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

L'Administration peut révoquer le présent acte de garantie par lettre recommandée adressée à la caution ou par un document pourvu d'une signature électronique qualifiée envoyé par courriel à la caution.

La résiliation du présent acte de garantie par la caution ou la révocation du présent acte de garantie par l'Administration prendra effet le 16ème jour suivant la date à laquelle la résiliation/révocation a été notifiée.

De même, en cas de dissolution de la caution, la garantie sortira ses effets pendant trente jours suivant celui où les liquidateurs de cette société ou les ayants droit de celle-

ci ont donné connaissance de la dissolution à l'Administration, soit par lettre recommandée, soit par lettre pourvue d'une signature électronique qualifiée envoyée par courriel au service Cautions du Département Comptabilité de l'Administration Générale des Douanes et Accises (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

La caution est et reste tenue, conformément aux conditions et limites du présent acte de garantie, au paiement des dettes qui découlent de déclarations qui ont été introduites par le redevable avant la date de prise d'effet de la résiliation/révocation du présent acte de garantie. A cet égard, la demande écrite de paiement de ces dettes émanant de l'Administration peut encore être adressée à la caution, après la date de prise d'effet de la résiliation/révocation.

8. Si la caution effectue un versement au titre du présent engagement, le montant de ce versement ne sera déduit du montant maximum indiqué dans le présent engagement que si, dans un délai de 30 jours à compter de ce versement, la caution informe, par écrit expressément, l'Administration, qu'elle souhaite que le versement intervenu soit déduit du montant maximum garanti par elle et que, par conséquent, elle ne pourra être appelée à l'avenir au titre du présent engagement qu'à verser un montant correspondant au montant maximum nominal de la garantie indiqué dans cet engagement, déduction faite du montant du versement intervenu.

A défaut d'une telle notification de la caution dans le délai susmentionné, celle-ci est réputée avoir tacitement accepté qu'elle puisse ultérieurement être encore appelée à payer, sur la base du présent engagement, un montant égal au montant nominal maximum de la garantie indiqué dans le présent engagement, sans que ce montant soit diminué du montant du versement intermédiaire.